

[별표 10]

사후환경영향조사 결과 주변 환경피해 방지를 위한 조치사항 등
(제45조 관련)

구 분		주요 내용
1. 주변환경 피해의 범위	공간적 범위	○ 법 제9조에 따른 환경영향평가 대상지역 (평가항목별 영향범위를 포함한다) ○ 해당사업으로 인해 환경영향평가 대상지역의 범위를 벗어나 환경피해가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 객관적으로 인정되는 경우에는 그 대상지역을 포함한다.
	시간적 범위	○ 해당 사업의 착공시부터 사후환경영향 조사기간의 종료 시점까지로 한다. 공사가 중지된 경우에도 이를 포함한다.
2. 주변환경피해 방지를 위해 조치가 필요한 경우		○ 환경영향평가서등에 제시되지 않은 법정보호종이 발견된 경우 ○ 소음·진동 등 환경보전을 위해 마련된 협의기준이 초과된 경우 ○ 물고기 폐사, 기름 유출 등 해당 사업으로 인한 환경오염사고가 발생한 경우 또는 환경오염사고 발생 우려가 높다는 것이 객관적으로 인정되는 경우 ○ 법 제18조제1항에 따라 통보된 협의내용에 환경피해방지를 위해 즉시 통보토록 한 사항이 발생한 경우 ○ 기타 상기내용에 준하는 중대한 환경영향이 발생하거나 발생할 우려가 있어 환경보전방안의 수정이 불가피하다고 객관적으로 인정되는 경우
3. 사업자의 조치사항	통보시기 및 내용	○ 통보시기 - 해당 사업으로 환경피해가 발생한 경우(오염사고, 보호종의 훼손 등) : 지체 없이 ※ “지체 없이”는 특별한 사정이 없는 한 가장 신속하게, 특별한 사정이 있을 경우 최대 24시간 이내 - 해당 사업으로 환경피해 발생 우려*가 있는 경우(법정보호종의 발견 등으로 추가 조치가 필요한 경우) : 5일 이내 * 법정보호종의 경우 서식지(번식지 및 월동지 등)가 아닌 단순 이동인 경우는 제외한다. ※ 통보시기는 공휴일과·토요일을 포함한다. ○ 통보내용 - 별지 제1호서식의 조치계획서에 따라 정해진 기간 내에 승인기관의 장 및 협의기관의 장(이하“승인기관의 장 등”이라 한다)에게 통보하되, 현장에서 즉시 조치가 가능하고 환경피해를 시급히 처

구 분		주요 내용
		리하여야 하는 경우에는 사업자가 우선 필요한 조치를 하고 지체 없이 그 조치내용과 결과 통보
	통보방법	○ 팩스, 정보통신망 등 이용
	기타 필요한 조치사항	○ 해당 사업의 시행으로 직접적인 환경피해가 발생한 경우에는 승인기관의 장 등과 조치방안 협의 ○ 환경피해방지 조치사항의 유형(자연생태환경, 대기질, 수질 등)에 따라 세부 조치계획 수립·시행 ○ 세부 조치계획에 대해 전문적인 자문·검토가 필요한 경우에는 전문가에게 자문을 얻거나 승인기관의 장 등에게 검토 요청